

1518532-74.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... dado início à execução de um crime de roubo, de modo que sua conduta, neste ponto, é penalmente atípica. De outro lado, não há provas suficientes nos autos de que os acusados tenham se associado entre si, em quadrilha ou bando, para a prática de crimes e roubos a agências bancárias, conforme descreveu a denúncia.

Quanto ao roubo, os policiais civis Marcos Aurélio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518532-74.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518532-74.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO JOSE DE CAMPOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

EDUARDO JOSÉ DE CAMPOS, EDSON MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA e FABIANO TOSCANO, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática dos delitos previstos no artigo 288, caput, e no artigo 157, § 2º, inciso II, este c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, previamente associados entre si para o fim de cometer crimes, no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 09h20min, na agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Heitor Penteado, 1.300, Pinheiros, neste município de São Paulo, agindo em concurso e com identidade de propósitos e mediante o emprego de grave ameaça, tentaram subtrair para si bens pertencentes ao referido estabelecimento bancário, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta escrita à acusação.

Em audiência, foram ouvidas três testemunhas, os réus foram interrogados e o Ministério Público ofertou as suas alegações finais.

A Defesa apresentou alegações finais por memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pesem as alegações expendidas pelo ilustre representante do Ministério Público, a presente ação penal é improcedente, já que, ao cabo da instrução processual, não restou devidamente demonstrado que os réus, na ocasião retratada na denúncia, tenham dado início à execução de um crime de roubo, de modo que sua conduta, neste ponto, é penalmente atípica. De outro lado, não há provas suficientes nos autos de que os acusados tenham se associado entre si, em quadrilha ou bando, para a prática de crimes e roubos a agências bancárias, conforme descreveu a denúncia.

Quanto ao roubo, os policiais civis Marcos Aurélio Maldonado e Walter do Nascimento Junior, em seus depoimentos judiciais, asseveraram que, no dia dos fatos, e já sabendo que uma quadrilha de roubadores perpetrava assaltos a agências do Banco do Brasil, dirigiram-se ao local indicado na denúncia para realizar averiguações, quando viram os três réus ali chegar; eles foram prontamente abordados, detidos e levados à delegacia de polícia, de maneira que, ainda que seu intuito fosse o de praticar roubo naquele local, certo é que, em tal ocasião, não chegaram a realizar nenhum ato pelo qual tenham dado efetivo início à execução do crime; a conduta dos réus, na ocasião em apreço, não ultrapassou a da realização de supostos atos preparatórios, tais como a reunião prévia entre eles e sua condução até o local dos fatos, os quais, todavia, mostram-se penalmente atípicos. Note-se que há a informação nos autos de que os acusados já teriam ido a essa mesma agência em datas anteriores, sem que nenhum crime tenham então praticado, de maneira que é possível que, também na ocasião descrita na denúncia, os réus não fossem efetivamente executar qualquer roubo. A pronta e eficiente intervenção policial na ocasião dos fatos definitivamente impediu a ocorrência de qualquer crime.

Nesses termos, impõe-se a absolvição dos réus quanto à acusação de terem praticado o roubo tentado que lhes foi atribuído na denúncia.

De outro lado, a prova constante dos autos não se mostrou segura quanto à efetiva prática, pelos réus, do delito previsto no artigo 288, caput, do Código Penal.

Nesse sentido, a testemunha Joel de Jesus Moreira, ao ser ouvida em juízo, asseverou que trabalha numa agência do Banco do Brasil situada no bairro da Aclimação, onde houve um roubo em junho de 2022. Ocorre que essa testemunha, a despeito de ter efetuado o reconhecimento do acusado Fabiano, apontando-o como um dos autores desse roubo, não efetuou o reconhecimento dos demais acusados, a impedir a conclusão de que os réus, naquela ocasião, tenham agido juntos e munidos do mesmo propósito criminoso e, assim, a impedir também a conclusão de que estivessem previamente associados entre si para o fim de cometer crimes.

Por sua vez, os referidos policiais Marcos Aurélio e Walter, quando ouvidos em juízo, esclareceram que não participaram da investigação dos fatos, limitando-se sua atuação a efetuar a prisão dos réus na data indicada na denúncia. Desse modo, esses policiais não puderam elucidar, com firmeza e segurança, de que modo teria sido estabelecido, no curso das investigações, que os acusados estavam associados entre si para o fim de cometer crimes de roubo a agências bancárias (em especial do Banco do Brasil) ou como seria o preciso funcionamento de tal quadrilha.

E, finalmente, a testemunha Fabiano Arroio dos Santos, ouvida na presente data, esclareceu ter visto as imagens dos fatos ocorridos nas agências do Banco do Brasil da Aclimação e da Avenida Heitor Penteado, em que não aparecem as mesmas pessoas (apenas um dos assaltantes aparecem nas imagens desses dois casos). Outrossim, embora essa testemunha tenha afirmado que viu imagens de outros roubos a agências

bancárias do Banco do Brasil, não foi capaz de esclarecer quais eram ou se eram os mesmos indivíduos que apareciam em todas elas.

Não é assim segura nos autos a conclusão da efetiva formação de quadrilha ou bando entre os réus, pois não se pode concluir, com a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório, que eles tenham efetivamente atuado, juntos, em outros roubos a agências bancárias. E a dúvida, nesse caso, deve favorecer os acusados, face ao princípio constitucional do estado de inocência, do qual é corolário o princípio do *in dubio pro reo*.

Ademais, tem-se que “o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação” (TJSP, Ap. nº 162.055, 5ª Câmara, v.u., rel. Goulart Sobrinho).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, ABSOLVO os réus EDUARDO JOSÉ DE CAMPOS, EDSON MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA e FABIANO TOSCANO, qualificados nos autos, da acusação de terem praticado os delitos que lhes foram imputados na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Após o trânsito em julgado, façam-se as necessárias anotações e comunicações.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA